

1525862-93.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de influência

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de influência (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2307156/2020 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 15124030 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 5818/20/330 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2307156 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1525862-93.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525862-93.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de influência (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2307156/2020 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 15124030 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 5818/20/330 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2307156 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CAROLINA ALMEIDA SUNER

Vistos.

Carolina Almeida Suner foi denunciada como incurso no artigo 129, artigo 331, artigo 329 e artigo 129, c.c. artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque no dia 10.12.2020, por volta das 05:00 horas, na Rua Tutoia, Moema, ofendeu a integridade física de Alex de Paiva Costa, ao dar-lhe um soco, causando lesão corporal; desacatou os funcionários públicos policiais civis Daniel Gonçalves de Oliveira, Diego Ferreira Pessoa Sousa e Vinicius Alessandro de Moura Moraes, no exercício de suas funções; opôs-se à execução de ato legal mediante violência e ameaça aos funcionários públicos já mencionados e, mais, tentou ofender a integridade física do policial Daniel ao jogar uma garrafa contra ele, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Na instrução foram ouvidas três vítimas e uma testemunha de acusação, seguindo-se o interrogatório da ré.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a procedência parcial da ação penal, com afastamento apenas das lesões corporais a vítima Alex, e a defesa a absolvição.

É o relatório.
Decido.

A ré admitiu que saiu para comemorar um feito acadêmico e se excedeu no uso de bebida alcoólica. Este fato, posto que voluntário, não serve de escusa para os seus atos, remanescendo incólume a sua responsabilidade.

No tocante a lesão corporal a vítima Alex, taxista que fez a corrida até o prédio residencial de Carolina, não obstante ele próprio, a fls. 08, confirme que ela chegou a desferir-lhe um soco no rosto, à míngua de lesões verificadas no laudo de fls. 63 a absolvição é de rigor.

Sobre as ofensas proferidas pela ré aos policiais civis, Daniel, Ricardo e Vinicius, ouvidos em juízo, afirmaram que o taxista foi até o DP e se queixou de agressão pela ré e de sua recusa em pagar o valor da corrida. Ao se dirigirem até ela, em frente a delegacia - não socorrendo a defesa a alegação de que desconhecia sua condição de policiais - passou a ofendê-los, lamentavelmente, com palavras como "policial de merda", "filho da puta", além de pretender humilhá-los por sua suposta condição social superior, dizendo que ao contrário deles era rica, tinha dinheiro, conhecendo muita gente influente e que ganhavam mal. Para Daniel reservou a pérola de que tinha "cara de quem mora na zona leste".

As agressões verbais e a prepotência com que agiu a ré na ocasião foram ratificadas pela testemunha civil Ricardo, presencial, que então trabalhava como porteiro de uma obra realizada em frente ao 36º DP.

Manifesto, portanto, que com essa postura quis menoscabar os funcionários públicos no exercício de sua função, de maneira a caracterizar de modo inequívoco o desacato.

Já a resistência não é passível de reconhecimento. Isso porque o policial civil Daniel informou que em nenhum momento buscaram conduzi-la a força para a delegacia, sendo que ela, por sua iniciativa, ingressou na unidade. Já no seu interior e quando necessária sua contenção, jogou-se no chão, passando a distribuir socos e

chutes. Nesse particular, a conduta se afeiçoa mais como uma tentativa desesperada de preservar sua liberdade, pelo que se debateu, do que oposição a execução de ato legal.

Houve, porém, a tentativa de lesão corporal a Daniel. Ainda que na fase do inquérito não conste expressamente sua representação para que fosse processada, seu comparecimento em juízo e depoimento prestado incriminando-a, sem qualquer ressalva, denota esse intuito.

Neste caso, de forma irresponsável a ré atirou uma garrafa de cerveja, feita de vidro, contra o referido policial, que conforme expôs passou raspando em seu rosto, por pouco não o atingindo. Seu relato é endossado pelo seu colega Diego e pela testemunha civil Ricardo.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para condenar a ré Carolina Almeida Suner como incurso no artigo 331 e no artigo 129, c.c. artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, absolvendo-a das demais acusações que lhe foram feitas na denúncia, as lesões corporais da vítima Alex com fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP, e a resistência com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Passo a dosimetria da pena.

A ré é primária e de bons antecedentes, a fls. 27/29 e 30. Fixo-lhe a pena pelo desacato aos policiais civis em 06 meses de detenção, a qual desde logo torno definitiva, e pelas lesões corporais em 03 meses de detenção.

Sendo as lesões corporais à vítima Daniel tentada, cumpre reduzir-lhe a pena, entendendo que o percentual cabível é de 1/3, pois por pouco a garrafa de vidro não o atingiu no rosto, o que seria passível de causar sérias lesões. A sua pena fica situada em 02 meses de detenção.

Presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituem-se suas penas privativas de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período.

O regime inicial de cumprimento de pena, se o caso, será o aberto. Faculto-lhe recorrer em liberdade.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 01 de junho de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito